

LUCIAN

Brederolaan 19
9673 GM Winschoten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- 1.1.** Opdrachtnemer: LUCIAN, kantoorhoudend te Winschoten; vertegenwoordigd door Dhr.A.Luchies
- 1.2.** Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer, zoals vermeldt onder 1.1., opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
- 1.3.** Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
- 1.4.** Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Algemeen

- 2.1.** De algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing, tenzij in aanvullende voorwaarden daarvan wordt afgeweken.
- 2.1.1.** Van het bestaan van eventuele aanvullende voorwaarden zal opdrachtgever tijdig op de hoogte worden gebracht.
- 2.1.2.** Eventuele aanvullende voorwaarden zijn enkel van toepassing indien opdrachtnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid schriftelijk erkennen en bevestigen.
- 2.1.3.** Opdrachtnemer mag zonder nadere vermelding van redenen afzien van aanvaarding van een opdracht wanneer de opdrachtgever schriftelijk afziet van het toepasselijk verklaren van eventuele aanvullende voorwaarden.
- 2.2.** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door de opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
- 2.3.** De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtgever, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
- 2.4.** Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
- 2.5.** Bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij strijdig zijn met dwingend (consumenten)recht. In dat geval prevaleert de wet.

Artikel 3. Offertes

- 3.1.** Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
- 3.2.** De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

- 3.3. Prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
- 3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
- 3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
- 3.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Medewerking & ter beschikking stellen informatie

- 4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
- 4.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
- 4.3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 12, voor rekening en risico van opdrachtgever geretourneerd.
- 4.4. Opdrachtnemer mag het door opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.
- 4.5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

- 5.1. Een opdracht, alsmede latere wijzigingen in een opdracht, is voor opdrachtnemer eerst verbindend, nadat deze door opdrachtnemer is aanvaard.
- 5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
- 5.3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
- 5.4. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
- 5.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
- 5.6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
- 5.7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Meerwerk

- 6.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtnemeruitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

- 6.2.** In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractsduur

- 7.1.** De opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
- 7.2.** Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Honorarium

- 8.1.** Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
- 8.2.** Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
- 8.3.** Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
- 8.4.** Bedragen zijn exclusief BTW.
- 8.5.** Opdrachtnemer heeft het recht om –zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
- 8.6.** Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 5% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
- 8.7.** Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
- 8.8.** Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 9. Betaling

- 9.1.** Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie(s) schorten de betalingsverplichting niet op.
- 9.2.** Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn vermeldt in lid 1, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd conform de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot op het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
- 9.3.** Indien betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat het volledige bedrag voldaan is of opdrachtnemer en opdrachtgever een betalingsregeling zijn overeengekomen.
- 9.4.** Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
- 9.5.** In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
- 9.6.** Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 1^e plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan

- volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
- 9.7.** In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

Artikel 10. Reclame

- 10.1.** Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
- 10.2.** Een reclame als omschreven in het 1e lid, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
- 10.3.** Indien een reclame niet tijdig wordt ingesteld, conform lid 1, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met die reclame.
- 10.4.** Indien een reclame gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
- 10.5.** Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

- 11.1.** Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
- 11.2.** De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
- 11.3.** Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
- 11.4.** De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 1e verzoek ter inzage te geven.
- 11.5.** Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachten het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
- 11.6.** Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12. Opzegging

- 12.1.** Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is artikel 8 lid 3 van toepassing.
- 12.2.** Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
- 12.3.** Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
- 12.4.** Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13. Opschorting & ontbinding

- 13.1.** Opdrachtnemer is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- >Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 - >Na het sluiten van de opdracht, opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 - >Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- 13.2.** Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
- 13.3.** Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
- 13.4.** Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
- 13.5.** Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

- 14.1.** Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
- 14.2.** Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

- 15.1.** Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, indien en voor zover die aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer afgesloten bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
- 15.2.** Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in artikel 15 lid 1 plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot een maximum van 1 x het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin de werkzaamheden zijn verricht.
- 15.3.** In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
- 15.4.** Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.
- 15.5.** Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

- 15.6.** Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
- 15.7.** Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van werkzaamheden samenhangen.
- 15.8.** Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de opdrachtnemer de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.
- 15.9** In het kader van particuliere financiële hulpverlening (waaronder budgetbeheer & coaching, schuldhulpverlening en financiële planning) is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 - a.** het niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig aanleveren van post, facturen, gegevens of overige noodzakelijke informatie door Opdrachtgever;
 - b.** besluiten, weigeringen of overige handelingen/nasleep van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot schuldeisers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of overheidsinstanties), waaronder mede begrepen het niet akkoord gaan met voorgestelde betalingsregelingen of schuldregelingen.

Artikel 16. Vrijwaringen

- 16.1.** Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
- 16.2.** Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Risico-overgang

- 17.1.** Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18. Overmacht

- 18.1.** Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
- 18.2.** Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als in lid 1 omschreven zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 19. Intellectueel eigendom

- 19.1.** Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
- 19.2.** Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
- 19.3.** Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 20. Geheimhouding

- 20.1.** Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
- 20.2.** Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 21. Klachtenregeling

- 21.1.** Opdrachtnemer beschikt over een interne klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van een opdracht of de bejegening door Opdrachtnemer kunnen schriftelijk worden ingediend via klachten@luciancs.nl. Opdrachtnemer zal de klacht binnen 14 dagen inhoudelijk behandelen en de Opdrachtgever of belanghebbende schriftelijk informeren over de afhandeling.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

- 22.1.** Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
- 22.2.** Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, welke binnen het bereik vallen van deze algemene voorwaarden en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
- 22.3.** In afwijking van lid 2 kunnen partijen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 23. Wijzigingen

- 23.1.** Deze voorwaarden zijn gedeponneerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert en te raadplegen via de website van LUCIAN (www.luciancs.nl). Van toepassing is de laatst gedeponneerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.